

1002343-66.2022.8.26.0038

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: Matheus Romero Martins

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras

Foro de Araras

2ª Vara Cível

Avenida Antonio Prudente, n.º 322, Araras - SP - cep 13607-335

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

kta

1002343-

66.2022.8.26.0038 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002343-66.2022.8.26.0038

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Alva Aparecida Panini Rufino dos Santos

Requerido:

Banco Mercantil do Brasil S.A.

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Matheus Romero Martins

Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência movida por ALVA APARECIDA PANINI RUFINO DOS SANTOS em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., na qual alega, em síntese, que, no dia 22.03.2022, entraram em contato com a autora informando a existência de um crédito, em sua conta bancária, no montante de R\$ 4.200,00, referente a um empréstimo consignado realizado em seu nome, sendo que, tal montante seria utilizado para quitar uma ficha de compensação, no valor de R\$ 4.449,00 (contrato nº 804969813, no valor total de R\$ 4.344,70, a ser pago em 36 parcelas mensais, no importe de R\$ 347,90, cada uma). Nesta ocasião, informou que, tal empréstimo não foi solicitado, além disso, o negócio jurídico jamais foi assinado, diante disso, em contato com a agência local, foi aberta uma ordem de serviço e, até a presente data, não lhe forneceram resposta. Em face desse contexto, requereu, enfim, a declaração de inexistência da contratação, com a condenação do requerido a restituir os valores descontados indevidamente de sua conta bancária (saldo remanescente da ficha de compensação: R\$ 249,00; auto seguro: R\$ 11,90, mensais; cartão protegido: R\$ 5,90, mensais e tarifa por envio de SMS: R\$ 5,90, mensais) e de seu benefício previdenciário, bem como, a reparação pelos danos morais suportados, no valor de R\$ 15.000,00. Juntou procuração e documentos às fls. 16/38.

Com a emenda (fls. 21/27); a inicial foi recebida, concedidos os benefícios da gratuidade processual à autora, deferido o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão dos descontos mensais das parcelas do empréstimo consignado objeto da inicial e determinada a citação e a intimação do requerido (fls. 28/29).

Devidamente citado (fls. 37/38), o requerido apresentou contestação (fls. 39/50), alegando, preliminarmente, a falta de interesse de agir. No mérito, aduziu a regularidade da contratação da avença guerreada, inexistindo falha na prestação de serviços que se deu de forma regular e informada. Alegou, ainda, que a autora contratou por mera liberalidade. Rechaçou a existência de danos materiais e morais. Postulou pela improcedência da ação. Documentos acostados às fls. 51/98.

Réplica às fls. 102/116.

Intimados a especificarem provas (fl. 117), as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (fls. 120 e 121).

Decisão refutou a preliminar suscitada e inverteu o ônus da prova (fls. 122/124).

É o relatório. Fundamento e decido.

I - Do julgamento antecipado da lide.

Compulsando na análise dos presentes autos, vislumbra-se a plena instrução do feito em face das controvérsias suscitadas.

Isso posto, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC.

II - Do mérito

No mérito, a pretensão formulada merece parcial agasalho.

De proêmio, insta salientar que a autora se enquadra no conceito de consumidor by stander. Isto é, em que pese não ter firmado o contrato de empréstimo, acabou sendo atingida pelo fortuito interno do serviço prestado. Por oportuno, colaciona-se o seguinte conceito ofertado pela jurisprudência do TJDF:

Pessoas atingidas por falhas na prestação de serviço, independentemente de serem consumidoras diretas, são amparadas pelas normas de defesa do consumidor. A criança sofreu um corte na orelha ao se chocar com material pontiagudo depositado em uma caçamba para entulhos utilizada por empresa que estava em obras. A doutrina convencionou chamar de bystander o terceiro atingido por defeitos na prestação de serviço, equiparado à figura de consumidor pela norma do artigo 17 do CDC. Para o voto predominante, a empresa deveria ter evitado que o depósito de material de construção na rua viesse a causar danos às pessoas que passavam. Dessa forma, majoritariamente, os Julgadores entenderam que, pela teoria do risco, a empresa deve ser responsabilizada pelos danos causados à criança, independentemente da comprovação de culpa, por se tratar de responsabilidade objetiva. O voto minoritário, por seu turno, afastou a ilicitude do ato por considerar que não houve prova da culpa da empresa, vez que o entulho estava devidamente acondicionado no contêiner, sem impedir o trânsito de pedestres.

Acórdão n.º 796942, 20130110273679APC, Relator: OTÁVIO AUGUSTO, Relator Designado: SILVA LEMOS, Revisor: SILVA LEMOS, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 08/05/2014, Publicado no DJE: 17/06/2014. Pág.: 139

Por outro lado, analisando o contrato às fls. 52/56, verifico que a autora aderiu aos demais serviços impugnados (auto seguro: R\$ 11,90, mensais; cartão protegido: R\$ 5,90, mensais e tarifa por envio de SMS: R\$ 5,90, mensais), razão pela qual, improcede o pedido de devolução de tais quantias, descontadas de sua conta bancária, mensalmente.

Noutro giro, é imperioso frisar que o requerido não se desincumbiu da inversão do ônus da prova ope legis imposta pelo art. 14, §3º do CDC, assumindo para si a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, face a ausência de qualquer prova acerca de eventual excludente. Sobre tal forma de inversão da prova trago à baila os seguintes arestos proferidos pelo c. STJ:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DO AIR BAG. REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO DO PRODUTO. INVERSÃO OPE LEGIS. PROVA PERICIAL EVASIVA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. (...)

2. A responsabilidade objetiva do fornecedor surge da violação de seu dever de não inserção de produto defeituoso no mercado de consumo, haja vista que, existindo alguma falha quanto à segurança ou à adequação do produto em relação aos fins a que se destina, haverá responsabilização pelos danos que o produto vier a causar.

3. Na hipótese, o Tribunal a quo, com relação ao ônus da prova, inferiu que caberia à autora provar que o defeito do produto existiu, isto é, que seria dever da consumidora demonstrar a falha no referido sistema de segurança.

4. Ocorre que diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º do art. 12 do mesmo Código estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado - a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedentes.

5. No presente caso, o "veículo Fiat Tempra atingiu a parte frontal esquerda (frontal oblíqua), que se deslocou para trás (da esquerda para direita, para o banco do carona)", ficando muito avariado; ou seja, ao que parece, foram preenchidos os dois estágios do choque exigidos para a detecção do air bag, mas que, por um defeito no produto, não acionou o sistema, causando danos à consumidora. Em sendo assim, a conclusão evasiva do expert deve ser interpretada em favor do consumidor vulnerável e hipossuficiente.

6. Destarte, enfrentando a celeuma pelo ângulo das regras sobre a distribuição da carga probatória, levando-se em conta o fato de a causa de pedir apontar para hipótese de responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do produto, não havendo este se desincumbido do ônus que lhe cabia, inversão ope legis, é de se concluir pela procedência do pedido autoral com o reconhecimento do defeito no produto.

7. Recurso especial provido.

(REsp 1306167/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 05/03/2014)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA INFORMACIONAL. (...)

3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC. Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor. Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus

da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC (Resp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; Resp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013).

(...)

9. Recurso especial provido.

(Resp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART. 18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' (ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.

A inversão do ônus da prova pode decorrer da lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício no produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, § 3º, II, e 14, § 3º, I, e. 6º, VIII, do CDC.

A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina.

Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão).

Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Código de Processo Civil.

A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(Resp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/04/2011, DJe 21/09/2011)

A hipossuficiência técnica da parte autora é evidente, já que não se pode exigir que produza prova negativa (de que jamais celebrou o contrato de financiamento com o requerido).

O requerido pugnou pela regularidade da contratação em questão, juntando às fls. 57/58, "Contrato nº 804969813", referente ao empréstimo consignado, no entanto, não assinado pela autora.

Diante disto, competia ao requerido a prova da existência e validade do contrato gerador do débito. Nada obstante, da análise da prova documental da celebração do negócio, conclui-se que a autora não assinou o mencionado documento, razão pela qual, a ocorrência de fraude é evidente, devendo, pois, ser reconhecida judicialmente a inexistência de celebração do mencionado negócio jurídico entre a autora e o requerido.

Outrossim, embora tenha recebido em sua conta corrente o montante de R\$ 4.200,00, em seguida, a quantia foi utilizada para quitar uma ficha de compensação no importe de R\$ 4.449,00, também sem o conhecimento e a ciência da autora, em claro comportamento de má-fé do requerido (fl. 14).

Desse modo, restou comprovado que a autora não celebrou o contrato de empréstimo, sendo de rigor a rescisão contratual e a declaração de inexistência do débito. Ao contrário, restou claramente demonstrada a falha operacional do banco requerido, caracterizadora de responsabilidade.

Sendo assim, de rigor o acolhimento do pedido de declaração de inexistência do negócio jurídico entre as partes, com a consequente devolução dos valores indevidamente descontados.

Consequentemente, diante da ausência de comprovação acerca de relação jurídica que legitimasse os descontos, assiste razão à autora ao postular a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de sua conta bancária a título de empréstimo

consignado, vez que, tal pedido encontra-se respaldado pelo parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, e a cobrança não decorre de engano justificável, senão vejamos: "Art. 42. Na Cobrança de débitos o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único. O Consumidor cobrado em quantia indevida tem o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Consequentemente, acolhe-se o pedido de devolução em dobro do que foi descontado indevidamente do benefício previdenciário da autora, pois, competia ao requerido a prova da existência e validade do contrato gerador do débito, entretanto, o mesmo não o fez.

Resta, assim, concluir pela parcial procedência da ação, além de caracterizada a ocorrência de danos morais, configurados in re ipsa, com exceção dos demais serviços efetivamente contratados, conforme documento às fls. 52/56, onde resta claro que a autora aderiu aos demais serviços impugnados (auto seguro: R\$ 11,90, mensais; cartão protegido: R\$ 5,90, mensais e tarifa por envio de SMS: R\$ 5,90, mensais), razão pela qual, improcede o pedido de devolução de tais quantias, descontadas de sua conta bancária, mensalmente.

O pleito de condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais é pertinente, haja vista que a indenização, na espécie, assume viés pedagógico, já que a ineficiência do requerido autoriza a imposição da condenação a título de desestimular condutas de semelhante jaez.

Ademais, os transtornos causados ao consumidor superam os meros dissabores, haja vista que a inércia da empresa fez com que o consumidor tivesse que atravessar verdadeira via crucis para resolver um problema, a princípio, simples de ser solucionado.

À vista da razoabilidade e proporcionalidade exigidas para o presente caso, concluo pela pertinência da imposição de indenização à parte autora no importe de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido, monetariamente, e com juros legais, a partir da presente data sentença.

Assim sendo, por força da anulação do contrato de empréstimo, o requerido deverá devolver à autora eventuais parcelas descontadas injustamente de seu benefício previdenciário, de forma dobrada e devidamente atualizada, já que não se trata de engano justificável, mas sim de prática comercial abusiva que excede os limites da boa-fé, nos termos do art. 39, do Código de Defesa do Consumidor.

III - Do dispositivo

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ALVA APARECIDA PANINI RUFINO DOS SANTOS em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., com julgamento do mérito, conforme artigo 487, inciso I, do CPC, para:

- i) TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência anteriormente concedida (fls. 28/29);
- ii) DECLARAR inexistente o negócio jurídico que deu lastro ao contrato de empréstimo nº 804969813, e, por conseguinte, DETERMINAR ao banco requerido que se abstenha de efetuar novos descontos sobre o benefício da autora, decorrente do contrato de empréstimo consignado discutido nestes autos, ora anulado, sob pena de multa, que fixo no importe de R\$ 500,00 (quinhentos reais) para cada novo desconto anotado a partir da intimação da presente sentença, até o limite de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo portanto, providenciar as devidas comunicações ao INSS;
- iii) CONDENAR o requerido à devolução de eventuais valores descontados do benefício previdenciário da autora, referente ao contrato retromencionado, de forma dobrada; quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente, pela Tabela do TJSP, desde a data de cada desconto, com juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, contabilizados da citação, e;
- iv) CONDENAR o requerido ao pagamento de R\$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação pelos danos morais sofridos, incidente correção monetária, de acordo com a Tabela Prática do TJSP, valor esse que deve ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidente desde a presente data.

CONDENO, ainda, o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilo e com lançamento de movimentação específica (61615).
P.I.C.

Araras, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA